

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 908/2530

นายบุญช่วย เชาว์นไว กับพวก

โจทก์

นายอารี สุโรมาน กับพวก

จำเลย

นายอารี สุโรมาน จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ได้รับสำเนาคำร้องโดยวิธีปิดหมาย (อันดับ 85 แผ่น
ที่ 5)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยที่ 1 ส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 58417 เลข
ที่ดิน 206 ตำบลลาดพร้าว อำเภอบางกะปิกรุงเทพมหานคร และโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ในโฉนดดังกล่าวเฉพาะส่วนเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา ให้แก่โจทก์ทั้งสองโดย
จำเลยที่ 1 เสียค่าธรรมเนียมการโอน ถ้าไม่โอนให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดง
เจตนาของจำเลย หากไม่สามารถโอนคืนให้โจทก์ให้ใช้ราคา 300,000 บาทพร้อม
ด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะใช้เสร็จแก่โจทก์ ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 84,83)

จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 77)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(ยนต์ พิรวินิจ-พลจิตต์ ดียืน-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>